

次の【事例】は、被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。同手続に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事例】

甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。

検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。

検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。

【記述】

- ア. 検察官が、立証趣旨が同一で、内容が重複するVの供述調書2通を請求した場合、裁判所は、弁護人が証拠とすることに同意している以上、いずれの供述調書も証拠として採用する決定をしなければならない。
- イ. 証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、必ず朗読の方法で行わなければならない。
- ウ. 検察官は、鉄パイプの証拠調べにおいて、鉄パイプを被告人に展示する際、事件との関連性を被告人に質問しなければならない。
- エ. 示談書の原本が取り調べられた後、弁護人は、裁判所の許可を得て、示談書の写しを提出することができる。
- オ. 裁判所は、反省文の原本を取り調べるできない以上、その写しを証拠として採用する決定をすることはできない。

No226	証拠調べ						正答率
予備H29-24	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	オ 2	37%

ア 誤っている

証拠決定の基準を定める規定はないが、当事者主義の原則を強調すると、当事者から証拠調べの請求のあった証拠は、原則として取り調べるべきことになる。しかし、裁判所は、証拠とできないもの（請求手続に違法のある場合、証拠能力のない場合等）については請求を却下しなければならず、適法に取調べ請求された証拠能力のある証拠であっても、刑事手続の目的（1条参照）達成に不可欠な犯罪事実や量刑に関する事実との関連性・重要性が乏しい場合や、既に取り調べられた証拠と重複するなど証拠調べの必要性がないと認められる場合等、審理目的の迅速・的確な達成のため正当な理由が認められるときには、請求を却下することができるとされている。その意味で、証拠の採否は、裁判所の合理的な裁量に委ねられているといえる。本記述では、検察官は、立証趣旨が同一で、内容が重複するVの供述調書2通を請求しているため、そのうち1通は、証拠調べの必要性がないと認められ得る。そのため、たとえ弁護人が証拠とすることに同意していたとしても、裁判所は、裁量により請求を却下することができる。

イ 誤っている

証拠書類の取調べは、原則として朗読による（305条1項）。もっとも、証拠書類等の取調の方法（305条等）に関する規則203条の2第1項は、「裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。」と規定し、要旨の告知による朗読の省略を認めている。その趣旨は、法305条の方式を合目的的に簡易化する点にある。

ウ 誤っている ★

306条1項。検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを示させることができる。証拠物に対する証拠調べの方式について規定する306条1項は、展示の具体的方法について特に規定していない。よって、証拠物を被告人に展示する際、事件との関連性を被告人に質問する必要はない。なお、展示に際しては、裁判所及び訴訟関係人に対し、その存在や状態等をよく分からせるような方法を採用しなければならない。また、裁判所と出頭した訴訟関係人などに示せば足り、傍聴人に示す必要はない。

エ 正しい

310条。証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。本条にいう「謄本」とは、内容が正確であることが必要なのであって、必ずしも認証のある謄本である必要はなく、複写したものの提出で足りるとされている。よって、示談書の原本が取り調べられた後、弁護人は、裁判所の許可を得て、示談書の写しを提出することができる。

オ 誤っている

「写し」とは、原本の内容全部を同一の文字、符号により転写した文書であるが、認証文が付されていないものをいう。写しの証拠能力について明文の規定はないが、原本が証拠能力を有する場合、①原本が存在し又は存在していたこと、②原本の提出が不能又は困難であること、③原本と同一内容であることの要件を充足すれば、「写し」の証拠能力が認められるとするのが通説である（なお、東

京高判昭58.7.13(百選A42事件)は、最良証拠の法則ないし写しの提出の必要性の問題にすぎないとして、上記②の要件を不要としている)。また、上記要件の証明がなくても、相手方が写しを証拠とすることに同意(326条1項)をしたとき、あるいは、同意しないとしてもその利用に対し異議がないときは、写しを証拠として採用することができるとされている。【事例】において、検察官は、反省文の写しを証拠とすることに同意をしている。よって、裁判所は、これを証拠として採用する決定をすることができる。なお、「写し」と比較されるものとして、「謄本」(原本の内容全部について同一の文字、符号により転写した文書であって、内容を証明する権限を有する者が同一である旨の認証を付したもの)、「抄本」(原本の内容の一部について謄本と同じように作成された文書)がある。